

감사결과 보고서

－ 시설공사 분야 성과감사 －

2025. 6. 16.

한국체육산업개발주식회사

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 『감사규정』 제4조(감사의 종류) 및 2024년도 연간감사계획에 따라 실시한 감사로, 시설물 유지보수 업무와 공사 관리 체계의 운영 실태를 점검하고, 업무 추진의 효율성·효과성 제고를 위한 제도 개선 방안을 도출하고자 계획된 성과감사이다.

특히, 2024년 4월 문화체육관광부 종합감사에서 제외되었던 550만 원 이하 소규모 시설공사를 점검함으로써, 제도 운영상 발생할 수 있는 문제점을 사전에 예방하고 실효성 있는 개선방안을 마련하여 시설공사 분야의 신뢰성과 투명성을 강화하는 데 목적이 있다.

2. 감사범위 및 감사중점

이번 감사는 2022. 12. 1.부터 2024. 11. 30.까지 처리한 550만원 이하 소액 시설 개·보수공사 업무 전반을 감사범위로 하였으며, 공사비 산정 및 준공 정산 과정의 예산 집행의 효율성·경제성과 업무 처리의 적정성을 중심으로 관련 법령 및 내규 준수 여부를 점검하였으며, 사업 수행의 성과를 제고할 수 있는 제도 개선 과제 도출에 중점을 두었다.

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2024. 12. 5. 계획을 수립한 후, 2024. 12. 18.부터 2025. 5. 21.까지 감사실 소속 인원 3명을 투입하여 실지 감사를 하였다.

4. 감사결과 처리

피감부서 대상 감사의 목적 및 절차를 설명하고 피감인 보호제도를 안내하여, 원활한 업무 협조를 요청하고 감사 수용도를 제고하고자 감사시작회의(2024. 12. 11.)를 개최하였다.

감사 과정의 공정성 및 투명성 제고를 위해 참여 감사인 전원이 감사 시작 전 제척회피 자가진단을 시행하고 청렴서약서를 제출하였으며 감사 종료 후에는

청렴윤리의식 자가진단을 시행하였다. 또한 처분의 객관성을 강화하고자 블라인드 심의회 및 감사처분심의회(2025. 6. 5.)를 개최하여 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 아래 표와 같이 총 4건의 위법·부당사항이 확인되었다.

감사결과 처분요구 현황

구분	합 계	징 계 (인 원)	부서주의 (부 서)	시정 (부 서)	개선 (부 서)	통보 (부 서)	현지조치 (부 서)
건수	5		1 (3)	1 (4)	2 (2)	1 (4)	

□ 감사결과 확인된 문제점 및 개선방향의 세부내용은 다음과 같다.

◎ 산업안전보건관리비 부당청구 등 확인 소홀

- 증빙자료 미흡 등 시설 도급공사 수급업체의 산업안전보건관리비 부당청구
에 따른 환수 조치, 업무를 소홀히 한 ●●팀, ○○팀, ♡♡팀에 부서주의
처분 및 관련 부서 대상 기준 개정 등 재발 방지 대책 요구

2. 감사결과 처분요구 사항

제 목	처분종류	관계부서
산업안전보건관리비 부당청구 등 확인 소홀 - 산업안전보건관리비 부당청구에 대한 감 액 또는 반환 조치 미 실시	시정, 통보, 부서주의 시정, 통보 개선 개선	●●팀 ○○팀 ♡♡팀 ◇◆팀 ▷◁팀 □■팀

한국체육산업개발주식회사 대표이사

부서주의 · 시 정 · 개 선 · 통 보

제 목 산업안전보건관리비 부담청구 등 확인 소홀

관 계 부 서 ○●팀, ○◎팀, ◇◆팀, ♡♡팀

내 용

1. 업무 개요

한국체육산업개발주식회사(이하 “체육산업”)는 서울올림픽기념국민체육공단과 체결한 『시설물 관리·운영 위·수탁 협약』에 따라, 시설 개·보수공사 도급계약 시 공사 현장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위하여 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”)를 견적에 계상하여 계약을 추진하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

2천만원 미만 공사의 안전관리비는 『수급업체(도급, 용역, 위탁)의 안전보건관리비용에 관한 기준¹⁾』(이하 “안전관리비용에 관한 기준”)에 따라 계상 및 관리되어야 하며, 시설 개·보수공사를 발주하는 시설관리 부서(이하 “공사 발주부서”)는 이를 준수하여야 한다.

『안전관리비용에 관한 기준』 제6조부터 제8조²⁾ 및 공사와 관련한 서류로서 전자문서에 첨부되는 『안전관리계약특수조건』 제6조의 3에 따르면, 공사 발주부서는 산업재해 예방 외의 목적으로 사용되거나 사용하지 않은

1) 안전경영실-308(2022.2.16.) 수급업체의 안전보건관리비용에 관한 기준·안전관리 적격 수급업체 선정기준 및 운영계획 알림
2) 『건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준』(고용노동부 고시) 제7조(사용기준), 제8조(사용금액의 감액·반환 등), 제9조(사용내역의 확인)를 준용

안전관리비에 대해 감액 조정 또는 반환을 요구할 수 있다.

따라서 공사 발주부서 및 감독자는 수급업체의 안전관리비 사용의 적정성을 검토한 후 부당 사용에 대해서는 마땅히 감액 조정 또는 반환을 요구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

『안전관리비용에 관한 기준』 및 『안전관리계약특수조건』의 관련 조항에도 불구하고, ●●팀과 ○○팀, ◇◆팀, ♡♡팀은 도급공사를 수행한 수급업체가 안전관리비 사용을 허위로 증빙하거나 부적격한 증빙자료를 제출하였음에도 검증 절차를 수행하지 않고 감액 조정이나 반환 요구 없이 안전관리비를 지급하였다. 이로 인해 공사비 지급의 투명성과 신뢰성이 저하되는 결과가 초래되었다.

가. 수급업체 전자세금계산서 허위 증빙

전자세금계산서는 국세청 홈택스 ‘제3자 발급사실 조회’ 서비스를 통해 진위 여부 확인이 가능한 적격 증빙서류이다.

그러나 수급업체가 제출한 전자세금계산서를 해당 서비스를 통해 조회한 결과, 발급내역이 없거나 승인번호 오류(7건), 해상도 저하로 조회 불가(6건)로 실거래 사실이 확인되지 않는 전자세금계산서 13건이 확인되었다.

정상적으로 발급된 전자세금계산서라면 국세청 홈택스 시스템을 통해 언제든지 조회 및 재출력이 가능함에도, 감사 기간 중 원본자료 제출 요구에 불응하였으며, 해당 전자세금계산서의 공급자로 명시된 업체가 거래 및 발행 사실이 없다고 진술한 점 등을 종합적으로 고려할 때, [표 1] ‘전자세금계산서

허위 증빙 공사 현황'의 8건은 안전관리비 사용에 대한 허위 증빙 사례이며, 이에 따라 총 ***,***원(부가세 미포함)이 부당하게 지급된 것으로 확인된다. 그럼에도 불구하고, 공사 발주부서 및 감독자는 감사일 현재까지 감액 조정 또는 반환을 요구하지 않고 정산 업무를 소홀히 하였다.

비정상적인 전자세금계산서로 안전관리비 사용 증빙	소명자료 확인 후 환수 대상 산정액*
*, ***, ***원 (13건)	***, ***원 (8건) / [표1]

* 정상적인 전자세금계산서로 확인(식별 가능한 고해상도 전자세금계산서 제출)된 5건 제외

[표 1] 전자세금계산서 허위 증빙 공사 현황

연 번	발주부서	건 명	계약기간	수급업체	안전관리비 과지급액(원)	부적절 사항	수급업체 소명자료
		총 계(부가세 미포함)			-		
1	●●팀					발급내역 미존재	미제출
2						발급내역 미존재	미제출
3	○○팀					발급내역 미존재	미제출
4						유효하지 않은 승인번호	미제출
5						발급내역 미존재	미제출
6	♠♠팀					승인번호 식별불가	미제출
7						유효하지 않은 승인번호	미제출
8						발급내역 미존재	미제출

나. 적격 증빙서류 미수취

체육산업의 모든 지출행위는 『예산집행지침』에 따라 수행되어야 하고, 예산집행 전 부적격 증빙서류³⁾를 수취하는 일이 없도록 해야 한다.

그러나 ●●팀, ○○팀, ◇◆팀, ♠♠팀에서는 수급업체가 실거래 사실을

3) 『법인세법』 제116조에서 인정하는 적격 증빙서류로는 (전자)세금계산서, 계산서, 신용카드 매출전표, 현금영수증이 있다.

입증할 수 없는 거래명세서 또는 영수증, 국세청 미확정 전자세금계산서만을 제출하거나, 어떠한 사용 증빙도 제출하지 않은 경우에도 안전관리비 사용을 인정하여 감액 없이 안전관리비를 지급한 사실(16건)이 확인되었다.

감사 기간동안 수급업체에 적격 증빙서류 제출을 요구하였음에도 불구하고, [표 2] ‘적격 증빙서류 미수취 공사 현황’에 해당하는 7건(***,***원, 부가세 미포함)은 수급업체가 적격 증빙자료를 제출하지 못하거나 부적절한 증빙자료를 제출한 사례로, 안전관리비 사용이 객관적으로 입증되지 않는 부당 사용에 해당한다. 그럼에도 공사 발주부서 및 감독자는 감사일 현재까지 감액이나 반환 조치를 요구하지 않았고, 이는 안전관리비의 확인 및 정산 업무를 소홀히 한 것이다.

전자세금계산서 등 적격 증빙서류 미수취	소명자료 확인 후 환수 대상 산정액
*,***,***원 (16건)	***,***원 (7건) /[표2]

[표 2] 적격 증빙서류 미수취 공사 현황

연 번	발주부서	건 명	계약기간	수급업체	안전관리비 과지급액(원)	안전관리비 증빙자료	수급업체 소명자료
		총 계(부가세 미포함)			-		
1	●●팀					미확정 전자세금계산서, 거래명세서, 물품사진	미제출
2						카드영수증, 물품사진	미제출
3						거래명세서, 물품사진	미제출
4	○○팀					거래명세서, 물품사진	미제출
5	◇◆팀					미확정 전자세금계산서, 견적서, 물품사진	부적절
6	♣♣팀					거래명세서, 물품사진	미제출
7						거래명세서, 물품사진	부적절

다. 안전관리비 증빙사진 재사용

공사 발주부서 및 감독자는 수급업체가 제출한 전자세금계산서, 거래명세서, 증빙사진 등의 안전관리비 사용 증빙자료의 적정성을 확인해야 한다. 그 중 증빙사진이 재사용된 경우, 구매 물품의 실제 존재 및 사용 여부에 대한 신뢰성이 떨어지므로 안전관리비 사용을 입증할 수 없다.

그런데 [표 3] ‘안전관리비 집행사진 재사용 공사 현황’에서 확인된 바와 같이, 수급업체가 반복적으로 안전관리비 증빙사진을 재사용하는 방법을 통해 안전관리비를 부당하게 청구(10건)⁴⁾하였으나, ○○팀은 이를 인정하여 안전관리비 ***,***원(부가세 미포함)을 부당 지급하였고, 감사일 현재까지 감액 및 반환을 요구하지 않는 등 안전관리비의 확인 및 정산 업무를 소홀히 하였다.

특히, [표 3]의 연번 6~10의 경우는 공사 간의 간격이 1개월 이내로 짧은 점 등을 고려할 때, 담당자가 보통의 주의를 기울였다면 증빙사진의 재사용 여부를 충분히 인지할 수 있었음에도 불구하고, 적정성 확인 없이 동일한 증빙자료를 반복적으로 수용하여 정산의 신뢰성을 저해하였다.

[표 3] 안전관리비 집행사진 재사용 공사 현황

연번	발주부서	건명	계약기간	수급업체	안전용품 구입거래처	안전관리비 과지급액(원)	부당내용
		총계(부가세 미포함)					
1	○○팀						A사진 재사용
2	○○팀						A사진 재사용
3	○○팀						B사진 재사용
4	○○팀						B사진 재사용
5	○○팀						B사진 재사용
6	○○팀						B사진 재사용

4) 각 수급업체는 관리자 업무 소홀로 인한 증빙자료 검수 미흡(A, B, C업체) 또는 다른 업체와 증빙사진을 공유(D, E업체)하여 집행사진 재사용 사례가 발생하였음을 인정함.

7	○○팀						B사진 재사용
8	○○팀						B사진 재사용
9	○○팀						B사진 재사용
10	○○팀						B사진 재사용

관계부서 의견 및 검토결과

●●팀과 ○○팀, ◇◆팀, ♡♡팀은 본 감사 결과를 수용하며, 안전관리비 정산과 관련한 직원 교육 및 내부 검증 절차의 부재로 인해 해당 미흡사항이 발생하였다고 답변하였다. 이에 따라 각 팀은 직원 대상 교육 실시 및 안전관리비 환수 등의 후속 조치를 통하여 유사 사례의 재발을 방지하기 위해 지속적으로 노력하겠다는 입장을 밝혔다. 아울러, 허위 증빙을 제출한 업체에 대한 제재 조치의 필요성을 공감하며, 관련 사항에 대한 검토가 필요함을 인정하였다.

허위 증빙 관련 공사 담당자는 부적절한 전자세금계산서를 인정한 것에 대해, 전자세금계산서 진위 여부 확인 서비스를 미처 인지하지 못하였거나 인지하고 있었더라도 허위 증빙 가능성에 대한 인식 부족으로 증빙자료에 대한 추가 검증을 실시하지 못하였다고 소명하였으며, 이에 향후 공사 도급 시 전자세금계산서 진위 여부 확인 등을 통해 개선하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

●●팀, ○○팀, ◇◆팀, ♡♡팀은

[시 정] 부적정하게 지급된 산업안전보건관리비에 대해서 [별첨]을 참고하시어 해당 수급업체로부터 환수 조치하여 주시기 바랍니다. 특히, 허위 증빙을 한

아래 업체에는 공문을 통해 경고 조치를 시행하고, 유사한 행위가 반복될 경우 『기타공공기관 계약사무 운영규정』 제14조에 따른 불이익이 있을 수 있음을 안내하여 유사 사례가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.

연번	관련부서	업체명	사업자등록번호	주소
1	●●팀			
2	○○팀			
3	♠♣팀			

[통 보] 도급공사 착공 전 수급업체에 산업안전보건관리비 사용·정산 절차와 증빙 불충분 시 감액 처분 등의 조치를 충분히 안내하고, 정산 시 적정 사용 여부를 철저히 검토하여 주시기 바랍니다.

□■팀은

[개 선] 증빙자료 기준의 구체화 등 산업안전보건관리비 집행 및 확인 절차를 명확히 하여 허위 또는 비적격 증빙 수취 등 부적절하고 일관되지 않은 정산 사례가 재발하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.

▷◁팀은

[개 선] 『계약사무처리규정』 제23조를 포함하여 계약상대자의 불성실한 이행 등 경미한 부당행위에 대한 대응 방안을 계약관리 강화 계획에 포함하여 수립하고, 전 부서에 공유하여 주시기 바랍니다.

인사팀은

[부서주의] 시설 개·보수 도급공사 수급업체의 산업안전보건관리비 부당청구에 대하여 정산을 소홀히 한 ●●팀, ○○팀, ♠♣팀에 “부서주의” 조치하시기 바랍니다.

※ 감사지적에 대한 신분상 미처분 사유

체육산업은 그간 산업안전보건관리비 정산 관련 세부 기준과 이와 관련한 세무·회계교육이 부재하였고 이로 인해 안전관리비 집행 시 요구되는 적격 증빙자료의 종류 및 요건에 대한 이해 부족, 전자세금계산서 진위 여부 확인 절차에 대한 인식 부족 등이 나타났음. 그 결과, 여러 직원이 동일한 문제를 반복하였고, 고의적인 부정행위나 수급업체와의 유착 정황은 확인되지 않음.

이에 신분상 처분보다는 부서 차원의 관리·감독이 필요하다고 판단되며, 향후 내부통제 기준을 수립하고 충분한 교육이 있었음에도 유사한 사례가 발생한다면 신분상 처분을 강화할 예정임.

※ 부정당업자 미지정 사유

기타공공기관의 장에게는 부정당업자에 대해서 국가계약법에 따른 입찰참가자격 제한을 할 수 있는 권한이 없으나(대법원 2010. 11. 26. 선고 2010무137결정, 대법원 2018. 10. 25. 선고 2016두33537 판결), 허위 증빙 사안에 대하여는 계약상 정산 원칙 및 내부 기준에 따라 해당 금액을 감액하고, 동일 사례의 재발 방지를 위해 행정상 '경고' 조치를 실시함.

[별첨]

산업안전보건관리비 환수 등 대상 목록

관련 부서	사업명	사업기간	업체명	안전관리비 계약액(원) (부가세미포함)	안전관리비 부당청구액(원) (부가세 포함)	부당청구 유형	관련부서 조치사항
총 계					* , * , * , *		
○○팀 소계		5건			* , * , * , *		
○○팀						적격 증빙서류 미제출	환수
						전자세금계산서 허위 증빙	환수, 경고
						전자세금계산서 허위 증빙	환수, 경고
						적격 증빙서류 미제출	환수
						적격 증빙서류 미제출	환수
○○팀 소계		14건			* , * , * , *		
○○팀						전자세금계산서 허위 증빙	환수, 경고
						전자세금계산서 허위 증빙	환수, 경고
						전자세금계산서 허위 증빙	환수, 경고
						적격 증빙서류 미제출	환수
						사진 재사용	환수
						사진 재사용	환수
						사진 재사용	환수
						사진 재사용	환수
						사진 재사용	환수
						사진 재사용	환수
						사진 재사용	환수

						사진 재사용	환수
						사진 재사용	환수
						사진 재사용	환수
◇◆팀 소계		1건			***, ***		
◇◆팀						적격 증빙서류 미제출	환수
♣♣팀 소계		5건			***, ***		
♣♣팀						적격 증빙서류 미제출	환수
						전자세금계산서 허위 증빙	환수, 경고
						전자세금계산서 허위 증빙	환수, 경고
						전자세금계산서 허위 증빙	환수, 경고
						적격 증빙서류 미제출	환수

* 사진 재사용의 경우, 사진이 재사용되지 않은 품목을 제외한 금액에 대해 환수 조치함.